



DOCUMENTO PERSONALE — RISERVATO

# Checklist Pre-Firma Contratto Komet

Tutto quello che devo fare prima, durante e dopo la firma del contratto con Komet Italia S.r.l. / Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG per la commercializzazione del software Formicanera.

- Fase A — Prima dell'accettazione (già adesso, zero costi)
- Fase B — Entro 48 ore dal "sì" formale
- Fase C — Pre go-live (entro 8 settimane dalla firma)
- Fase D — Medio termine (Q3 2026)

PREPARATO DA

Francesco Formicola  
Sviluppatore Formicanera

USO

Personale — Non  
distribuire

DATA

Maggio 2026

STATO P.IVA

Non ancora aperta  
(solo dopo conferma  
Komet)

⚠ **Stato attuale:** Philipp Rovina (Gebr. Brasseler) è favorevole. Marcello Sabatino (Komet Italia) ha confermato interesse. Il contratto Fresis è stato verificato: attività autonoma con Komet è compatibile. Partita IVA da aprire SOLO dopo il "sì" formale — non prima.



## Fase A — Prima dell'accettazione

Puoi fare già adesso

Nessun costo, nessun impegno legale — preparazione e chiarimenti con Komet



### Concordare il canone mensile con Marcello

Bloccante

Senza canone definito il contratto MSA non può essere firmato. Proposta attuale: €5.000/mese (€4.500 prepagato annuale). Discutere con Marcello e ottenere conferma scritta via email prima di procedere.



### Chiarire chi firma il contratto: solo Komet Italia o anche Gebr. Brasseler?

Se firma solo Komet Italia → foro competente italiano, nessun problema. Se firma anche Gebr. Brasseler → potrebbe servire addendum in diritto tedesco e il foro cambia. Da chiarire con Marcello via email prima di stampare i contratti.



### Ottenere dati legali completi di Komet Italia

Necessari per compilare MSA e DPA: P.IVA, ragione sociale completa, indirizzo sede legale, email DPO (se nominato). Mandare email a Marcello chiedendo i dati ufficiali.



### Richiedere autorizzazione scritta Komet Italia per uso sistema Formicanera

Art. 2 lett. m) del contratto di agenzia di Biagio dice che l'agente non può avvalersi di collaboratori senza consenso scritto. Francesco è il figlio di Biagio e ha sviluppato il sistema. Serve una email/lettera da Komet Italia che autorizzi esplicitamente l'uso del sistema e la collaborazione di Francesco.



### Verificare chi gestisce l'ERP Archibald: Komet Italia o Gebr. Brasseler?

Nel contratto di agenzia l'ERP è descritto come "sistema fornito dalla Preponente". Devo sapere se è gestito direttamente da Komet Italia o è un sistema del gruppo tedesco — questo impatta un paragrafo del DPA in cui descrivo come interagiamo con il sistema.



### Proporre e concordare foro competente

Opzioni: Napoli (mia sede), arbitrato CAM Milano (neutrale). Proposta: arbitrato CAM Milano — più neutrale e accettabile per entrambe le parti. Da concordare con Komet prima della firma.



## Fase B — Entro 48 ore dal "sì" formale

Solo dopo conferma Komet

Apertura P.IVA e preparazione contratti — da fare immediatamente dopo l'accettazione



### Aprire Partita IVA individuale

Primo step assoluto

**Come:** Fisconline.agenziaentrate.gov.it con SPID → modello AA9/12 → ATECO 62.01.09 (Produzione di software non connesso all'editoria) → Regime forfettario (25% di imposta sostitutiva su 40% del reddito = effettiva al 10% del fatturato). Tempo: 1–3 giorni lavorativi. **NON aprire prima del sì formale.**



### Compilare tutti i placeholder nei contratti (MSA, DPA, SLA)

I 3 contratti in docs/contracts/ hanno placeholder da compilare. Sessione stimata: 2 ore. Aprire ogni file, cercare [DA INSERIRE] o [PLACEHOLDER] e compilare con i dati di Komet ottenuti nella Fase A.



### Definire data decorrenza contratto

Proposta: 1° giugno 2026 o 1° luglio 2026 (dipende dalla velocità di firma). La data decorrenza determina l'inizio della fatturazione. Concordare con Marcello.



### Inviare bozze MSA + DPA a Komet per revisione legale

Mandare i documenti compilati al referente Komet (Marcello + ufficio legale) almeno 5 giorni lavorativi prima della firma. Attendere eventuali richieste di modifica.



### Stampare 2 copie di MSA + DPA in versione finale

Stampare dopo l'approvazione di Komet, non prima. Portare entrambe le copie alla firma. Ogni parte firma entrambe le copie.



### Consultare commercialista per gestione P.IVA forfettaria

Chiedere: come fatturare a Komet Italia (ritenuta d'acconto 20% se committente italiano), registrazione fatture, versamenti INPS gestione separata, obblighi dichiarativi. Entro fine mese dopo apertura P.IVA.



## Fase C — Pre go-live

Entro 8 settimane dalla firma

Adempimenti tecnici e legali obbligatori prima dell'attivazione del servizio



### DPIA screening (10 domande)

Obbligatorio GDPR

Template già disponibile in docs/plans/. Stima: 30 minuti. Conclusione probabile: DPIA non obbligatoria (trattamento B2B, nessuna categoria particolare di dati). Ma il processo va comunque documentato.



### Redigere Registro dei Trattamenti come Responsabile (Art. 30.2 GDPR)

Template già disponibile. Stima: 1 ora. Documento di 1 pagina che descrive cosa trattiamo per conto di Komet. Obbligatorio come Responsabile del Trattamento.



### Distribuire informativa privacy agli agenti Komet (Art. 13 GDPR)

Già pronta in docs/contracts/informativa-privacy-utenti.md. Inviare via email a tutti gli agenti che accedono alla piattaforma prima del go-live. Conservare prova di invio.



### Configurare infrastruttura dedicata rete Komet

Provisioning VPS dedicato (o namespace separato), configurazione dominio/subdomain, import anagrafica clienti Komet, test credenziali ERP agenti, verifica backup automatico verso Hetzner Object Storage.



### Setup MFA per tutti gli account amministratori

Account admin Komet deve avere MFA TOTP attivo prima del go-live. Verificare funzionamento con test su staging.



## Fase D — Medio termine

Q3 2026

Consolidamento legale, assicurativo e tecnico post go-live



### Valutare apertura SRLS per housing del software

La SRLS dà: liability protection (la responsabilità è della società, non personale), credibilità corporate verso clienti futuri, ottimizzazione fiscale a lungo termine. Costo: ~€500–1.000 notaio + commercialista. Valutare entro Q3 2026 con consulente.



### Pianificare penetration test (concordato nel SLA con Komet)

Il SLA include un placeholder per penetration test. Concordare con Komet: è obbligatorio o raccomandazione? Se obbligatorio, pianificare per Q3 2026 con un provider specializzato.



### Valutare polizza cyber risk

Copertura per responsabilità contrattuale verso Komet in caso di data breach. Importo minimo consigliato: €500.000. Verificare con broker assicurativo specializzato in IT.



### Verifica NIS2: rientro come "soggetto importante"?

D.Lgs. 138/2024 (recepimento NIS2). Verificare con consulente specializzato se come fornitore ICT di Komet rientra nella categoria "soggetto importante". Probabilmente non applicabile come persona fisica con un solo cliente, ma meglio verificare formalmente.



### Analisi del rischio NIS2 formale

Documento separato dal DPIA screening. Da fare post-go-live quando il servizio è operativo. Template e istruzioni già in docs/compliance/.



**Formicanera**

Checklist personale pre-firma contratto Komet

Documento personale — Non distribuire

Formicola Francesco — Maggio 2026

Riservato